



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2016 г. № 541

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июня 2016 г. № 541

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам лицензирования
отдельных видов деятельности**

1. В Положении о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 "О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 863):

а) пункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:

"4. При осуществлении лицензируемого вида деятельности лицензированию подлежат:

а) услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам:

в средствах и системах информатизации;

в технических средствах (системах), не обрабатывающих конфиденциальную информацию, но размещенных в помещениях, где она обрабатывается;

в помещениях со средствами (системами), подлежащими защите;

в помещениях, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров (далее - защищаемые помещения);

б) услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;

в) услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации;

г) работы и услуги по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации:

средств и систем информатизации;

помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;

защищаемых помещений;

д) работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении:

средств и систем информатизации;

помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;

защищаемых помещений;

е) услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации).

5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности (далее - лицензия), являются:

а) наличие у соискателя лицензии:

юридического лица - в штате по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием руководителя и (или) уполномоченного руководить работами по лицензируемому виду деятельности лица, имеющих высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, или высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов), а также инженерно-

технических работников (не менее 2 человек), имеющих высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

индивидуального предпринимателя - высшего образования по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стажа работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, или высшего образования по направлению подготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стажа работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или иного высшего образования и стажа работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, а также дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

б) наличие помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, в которых созданы необходимые условия для размещения работников, производственного и испытательного оборудования для осуществления лицензируемого вида деятельности, обсуждения информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

в) наличие принадлежащего соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании оборудования, необходимого для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем, в том числе:

измерительных приборов, прошедших в установленном законодательством Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку);

программных (программно-технических) средств, включая средства контроля эффективности защиты информации, сертифицированных по требованиям безопасности информации, а также средств контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения;

г) наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании автоматизированных систем, предназначенных для обработки конфиденциальной информации, а также средств защиты такой информации, прошедших процедуру оценки соответствия (аттестованных и (или) сертифицированных по требованиям безопасности информации) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) наличие технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем. Документы, содержащие информацию ограниченного доступа, должны быть получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида деятельности, являются:

а) выполнение работ и (или) оказание услуг лицензиатом:

юридическим лицом - с привлечением находящихся в штате лицензиата по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием руководителя и (или) уполномоченного руководить работами по лицензируемому виду деятельности лица, имеющих высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, или высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов), а также инженерно-технических работников (не менее 2 человек), имеющих высшее

образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

индивидуальным предпринимателем, имеющим высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, или высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, прошедшим обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

б) повышение квалификации по лицензируемому виду деятельности лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, не реже одного раза в 5 лет;

в) наличие помещений, принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином законном основании, в которых созданы необходимые условия для размещения работников, обсуждения информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и размещено (установлено) производственное и испытательное оборудование, необходимое для осуществления лицензируемого вида деятельности;

г) использование принадлежащего лицензиату на праве собственности или ином законном основании оборудования, необходимого для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем, в том числе:

измерительных приборов, прошедших в установленном законодательством Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку);

программных (программно-технических) средств, включая средства контроля эффективности защиты информации, сертифицированных по требованиям безопасности информации, а также средств контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения;

д) использование принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином законном основании автоматизированных систем, предназначенных для обработки конфиденциальной информации, а также средств защиты такой информации, прошедших процедуру оценки соответствия, аттестованных и (или) сертифицированных по требованиям безопасности информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) наличие технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем. Документы, содержащие информацию ограниченного доступа, должны быть получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.";

б) в пункте 7 слова "подпунктами "а", "в" - "е" и "з" пункта 6" заменить словами "подпунктами "а", "в" и "г" пункта 6";

в) подпункт "з" пункта 8:

после слова "технической" дополнить словами "и технологической";

дополнить словами ", с приложением копий документов, подтверждающих, что документы, содержащие информацию ограниченного доступа, получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке";

г) в пункте 10:

подпункт "г" признать утратившим силу;

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) сведения, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования, необходимого для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем, в том числе:

измерительных приборов, прошедших в установленном законодательством Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку);

программных (программно-технических) средств, включая средства контроля эффективности защиты информации, сертифицированных по требованиям безопасности информации, а также средств контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения;";

подпункт "е" после слова "технической" дополнить словами "и технологической";

подпункт "ж" признать утратившим силу;

д) в пункте 11:

подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) сведения, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования, необходимого для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем, в том числе:

измерительных приборов, прошедших в установленном законодательством Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку);

программных (программно-технических) средств, включая средства контроля эффективности защиты информации, сертифицированных по требованиям безопасности информации, а также средств контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения;";

подпункт "д" признать утратившим силу.

2. В Положении о лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 171 "О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 11, ст. 1297):

а) в пункте 2 слова "Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," заменить словами "Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации,";

б) абзац первый пункта 3 дополнить словами "и услуг";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности (далее - лицензия), являются:

а) наличие в штате у соискателя лицензии по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием следующего квалифицированного персонала:

руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицо, имеющие высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 7 лет, или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

инженерно-технические работники (не менее 2 человек), имеющие высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

б) наличие помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, в которых созданы необходимые условия для размещения работников, производственного и испытательного оборудования, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности, обсуждения информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

в) наличие принадлежащего соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании оборудования, необходимого для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем, в том числе:

производственного и испытательного оборудования;

измерительных приборов, прошедших в установленном законодательством Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку);

программных (программно-технических) средств, включая средства контроля эффективности защиты информации, сертифицированных по требованиям безопасности информации, а также средств контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения;

г) наличие технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем. Документы, содержащие информацию ограниченного доступа, должны быть получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

д) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения);

е) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 настоящего Положения).";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В случае если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю,

лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида деятельности, являются:

а) выполнение работ находящимся у лицензиата по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием следующим квалифицированным персоналом:

руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицо, имеющие высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 7 лет, или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

инженерно-технические работники (не менее 2 человек), имеющие высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

б) повышение квалификации по лицензируемому виду деятельности лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, не реже одного раза в 5 лет;

в) наличие помещений, принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином законном основании, в которых созданы необходимые условия для размещения работников, обсуждения информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и размещено (установлено) производственное и испытательное оборудование, необходимое для осуществления лицензируемого вида деятельности;

г) использование принадлежащего лицензиату на праве собственности или ином законном основании оборудования, необходимого для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем, в том числе:

производственного и испытательного оборудования;

измерительных приборов, прошедших в установленном законодательством Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку);

программных (программно-технических) средств, в том числе средств контроля эффективности защиты информации, сертифицированных по требованиям безопасности информации, средств контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения;

д) наличие технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю перечнем. Документы, содержащие информацию ограниченного доступа должны быть получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

е) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения);

ж) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 настоящего Положения).";

д) в пункте 8 слова "подпунктами "а", "в" - "з" пункта 6" заменить словами "подпунктами "а" и "в" - "е" пункта 6";

е) в пункте 9:

в подпунктах "г" и "д" слова "(в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба безопасности Российской Федерации)" исключить;

в подпункте "ж" слова "документы, содержащие" исключить;

подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) сведения об имеющихся технической и технологической документации, национальных стандартах и методических документах, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, с приложением копий документов, подтверждающих, что документы, содержащие информацию ограниченного доступа, получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю);";

ж) в пункте 11:

подпункт "б" признать утратившим силу;

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) сведения, подтверждающие наличие оборудования, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности;";

з) подпункт "б" пункта 13 изложить в следующей редакции:

"б) сведения, подтверждающие наличие оборудования, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности;".
